

1500296-15.2021.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo". Tal entendimento decorreu do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Vila Nova, Rio Claro - 13506-547 - SP

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo nº:

1500296-15.2021.8.26.0550 - 2021/000585

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON WINICIUS CUSTODIO LOPES

Em 03 de novembro de 2022, às 15:22 horas, excepcionalmente, em ambiente virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Sr. Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rio Claro, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência, presentes a representante do Ministério Público, Dra. Renata Maria Cruz Destro, o Réu JEFFERSON WINICIUS CUSTODIO LOPES, e o DD. Defensor Público, Dr. Daniel Mobley Grillo.

Presentes: as testemunhas comuns Rafael Affonso de Melo e Diego Alcântara Ribeiro. Iniciada a audiência virtual foram ouvidas as testemunhas arroladas, após interrogando-se o acusado.

Deliberação do Juízo: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual. Aos debates da causa.

Manifestação do Ministério Público: MM. Juiz: (manifestação colhida por meio do sistema audiovisual).

Manifestação da Defesa: MM. Juiz: (manifestação colhida por meio do sistema audiovisual).

Deliberação do Juízo: Vistos. JEFFERSON WINICIUS CUSTODIO LOPES, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 05 de julho de 2.021, por volta das 19:39 horas, na Avenida Paulista II, nº 432, Boa Vista, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 138

(cento e trinta e oito) invólucros contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido de 137,5 gramas, 39 (trinta e nove) invólucros contendo a mesma substância entorpecente, na forma de crack, totalizando peso líquido de 16,9 gramas, e mais 71 (setenta e um) microtubos contendo cocaína, totalizando peso líquido de 25,1 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 21/23 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 71/72, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 07 de dezembro de 2021. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado. Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, incidindo a pena de perdimento sobre os valores apreendidos, porque decorrentes da atividade ilícita. Já o ilustre Defensor Público, à vista do que exposto pelo acusado, admitindo a prática do comércio ilícito, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, facultando-se a interposição de recurso em liberdade. Em síntese, o RELATÓRIO. DECIDO. Procede a pretensão acusatória. Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 71/73, com resultado positivo para cocaína. A autoria, de outra parte, é incontroversa. Ouvido em juízo, o acusado admitiu que estava efetivamente no local onde abordado, realizando o comércio ilícito de entorpecente, com ele sendo apreendidas as porções de cocaína e crack, além da quantia de sessenta reais em dinheiro, decorrente da atividade criminosa. A não se dizer isolada, a confissão externada pelo acusado foi amparada pela prova produzida. De fato, os Policiais Militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado e na apreensão do entorpecente, igualmente confirmaram que ele, na ocasião, após denúncia de que no local estava sendo realizado o tráfico de entorpecentes, por lá o avistaram, momento em que ele dispensou ao solo uma sacola, em cujo interior estavam as porções de cocaína e crack indicadas na denúncia, além de certa quantia em dinheiro, admitindo que obtida esta em razão do comércio ilícito que estava realizando mesmo no local. Estas circunstâncias, associadas à confissão externada pelo acusado, possibilitam seguro juízo de convicção sobre a realidade da imputação inicial, sendo, portanto, incontornável o acolhimento da pretensão acusatória. Por fim, diante da apreensão dos valores em poder do acusado, reconhecidamente da atividade ilícita, imperiosa a incidência da pena de perdimento. Isto considerando, passo à dosagem da pena. Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais e judiciais favoráveis e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de considerar as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ). Entretanto, deve a pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito. O acusado é primário, não ostenta condenação criminal anterior, não há indicação de que esteja dedicado à atividade criminosa, de tal modo que, também em função da pouca quantidade de entorpecente, deve a pena base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de

reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa". Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo". Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016). Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06). Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo. Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo. Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado JEFFERSON WINICIUS CUSTÓDIO LOPES à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de

pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06. Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto. Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei. Sentença publicada em audiência. Saem as partes intimadas, renunciando a ilustre Promotora de Justiça e o DD. Defensor Público ao direito de recurso. Sentença transitada em julgado nesta data. Efetuem-se as anotações e comunicações pertinentes. Anoto que a audiência foi realizada pelo Microsoft TEAMS, com importação da mídia para o sistema informatizado SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Eu, Flávia Alessandra Arruda Z. Vitorino, Escrevente Técnico Judiciário., digitei e subscrevi.